

1500083-89.2021.8.26.0200

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Gália

Foro: Foro de Gália

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas.

Custas ex leges, observada a gratuidade que fica desde já deferida ao acusado.

Anote-se.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Gália

Foro de Gália

Vara Única

Av. São José, 431, Gália-SP - cep 17450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500083-89.2021.8.26.0200 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500083-89.2021.8.26.0200

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2074009/2021 - DEL.POL.GÁLIA, 20/2021 - DEL.POL.GÁLIA, 242/2020 - DEL.POL.GÁLIA, 247/2020 - DEL.POL.GÁLIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS DE OLIVEIRA CAVALCANTE

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

VINICIUS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nos artigos 215-A e 157, § 2º, inciso VII, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

1- Consta do incluso inquérito policial que, no dia 22 de agosto de 2020, de madrugada, na Rua Décio Silvério, 321, nesta cidade e comarca de Gália, VINICIUS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, qualificado à fl. 46, praticou contra Wellington Pereira dos Santos, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria

lascívia.

2- Consta também que, após o crime acima narrado, no mesmo local, VINICIUS DE OLIVEIRA CAVALCANTE subtraiu, para si, a quantia de R\$ 50,00 pertencente Wellington Pereira dos Santos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (tesoura).

A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação.

Houve aditamento da denúncia às fls. 140/142, retirando-se a tipificação do estupro.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram, oralmente, em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelos elementos de informação colhidos no inquérito e pela prova vocal produzida em juízo.

A autoria delitativa, de igual forma, restou inconteste.

Deivis Henrique Cassola Basseto, ouvido em juízo, disse que foram acionados por conta do roubo. A vítima disse que estava voltando de uma festa, quando encontrou Vinicius, que puxou uma tesoura e levou a vítima para trás do ginásio, que é um local ermo. O acusado, então, teria subtraído o valor descrito na exordial acusatória. A vítima não chegou a mencionar sobre qualquer ato sexual. Abordaram, no entanto, o acusado dias depois, que afirmou que se tratava, na realidade, de um "programa sexual" e que a vítima não realizou o pagamento e ele apenas pegou o valor referente ao "programa".

O réu, em juízo, disse que, naquela noite, estava indo para sua casa e encontrou a vítima. A vítima, então, lhe ofereceu para tomar uma cerveja. A vítima começou a lhe passar a mão, querendo praticar atos sexuais. Agrediu então a vítima e subtraiu R\$ 50,00 (cinquenta reais) dela. Era conhecido da vítima e da sua família. No dia, levou o celular da vítima para que ele não chamasse a polícia. Devolveu o celular da vítima e ficou com o cartão de memória, com o intuito de provar sua inocência. O próprio acusado confessou o crime, sendo o suficiente para condenação, destacando o laudo pericial acostado ao feito, que confirma as agressões.

A vítima, por sua vez, em mais de uma oportunidade (fls. 07 e 128/130), confirma que foi ameaçado com uma tesoura, sendo o que basta para comprovar a causa de aumento de pena da utilização da arma branca.

Destarte, à luz dos elementos que dos autos constam, restaram amplamente caracterizado os delitos previstos nos artigos 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, imputado ao réu.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, o réu tem maus-antecedentes (fls. 101/104), de modo que majoro a pena em 1/6 e fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente específico na prática do crime de roubo (fls. 101/104), além de ter outras condenações. Assim, considerando estes fatores e, também considerando a confissão do réu, entendo que a pena deve ser aumentada em 1/6 nesta fase, perfazendo um total de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, houve o emprego de arma branca, de modo que majoro a pena em mais 1/3 e fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

De acordo com o artigo 33, do Código Penal, ante quantum de pena aplicada, as circunstâncias desfavoráveis e a reincidência, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

Igualmente inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que o acusado é reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda com o fito de CONDENAR o réu como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, esta última no mínimo legal.

No mais, declaro o perdimento em favor da União Federal dos valores apreendidos nos autos, pois demonstrado que são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas. Custas ex leges, observada a gratuidade que fica desde já deferida ao acusado.

Anote-se.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Galia, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA